

징 계 요 구

1. 제 목 : 성실의무 위반 및 금품 수수
2. 징계대상자 : ○●○○○○병원 ××××*급 □□□
3. 징 계 종 류 : 중징계(파면)
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) 20**.**.**, ㉠㉠직으로 입사하여 20**.**.**, ××××으로 전직하여 ○●○○○○병원에 재직 중이며, 현재까지 ●●●●부 ○○○○에 배치되어 ○○ 관리 업무를 하고 있으며 20**.**.**, ○○○○으로 승진하여 ○○○○ 직원을 관리·감독 업무를 수행하고 있습니다.

나. 금품 등 수수에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 되어있고, 같은 규정 제9조의2(청렴의무)제1항에는 직원은 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없다고 명시되어 있습니다.

그리고 「청탁금지법」 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항에 따르면 공직자등은 직무 관련 여부 및 명목에 관계 없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 명시되어 있습니다.

또한 공단 「임직원 행동강령」 제2조(정의)에는 임직원의 소관업무와 관련되는 자로서 공단에 대하여 민원사무를 신청 중이거나 신청하려는 것이 명백한 개인(단체), 감사, 감독, 검사 등의 대상인 개인(단체), 공단과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인(단체) 등을 '직무관련자'에 해당되며, '금품'이란 금전, 물품 등 일체의 재산적 이익, 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의제공, 그 밖의 유형·무형의 경제적 이익으로 정의하고 있습니다.

아울러, 같은 「임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임) 제1항에 따라 모든 임직원은 강령을 숙지하고 준수하여야 하며 위반사항에 대하여는 그에 따른 책임을 지도록 규정하고 있으며, 제16조(금품등의 수수 금지)제2항에 따라 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 1회 100만원 또는 매 회계연도에 300만원 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니되는 것으로 규정하고 있습니다.

그러므로, 공단 임직원은 공단의 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 되고, 직무와 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주고받지 않아야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○●●●●병원 ○●●●●부 ○●●● 민원 내용 중 *** ○●●● 내 별도의 공간에 □□□□ □□□ 2대가 설치되어 있다는 제보가 접수되어 해당 장소를 확인한 결과, 해당 장소에 실제로 □□□□ □□□ 2대가 설치되어 있는 것이 확인되었습니다.

이와 관련하여 20**.*.**. 징계대상자와 문답 진행 시 ○●● □□□□□□ □○에 ○○○(□□□ □□□)를 설치하는 업체(주)◇◇◇◇◇◇에서 ‘○●●●에 ▼▼▼▼을 지원해 주고 싶으니, ◇◇◇◇◇나 별도의 필요한 ▼▼▼▼이 있는지’ 묻는 업체대표의 제안에 징계대상자는 □□□ ○●●실 내 ○○○ ○○을 보관하는 창고를 직원휴게실로 변경·사용하기 위해 ‘□□□을 설치 해달라’고 업체대표에게 요청하였다고 진술하였습니다.

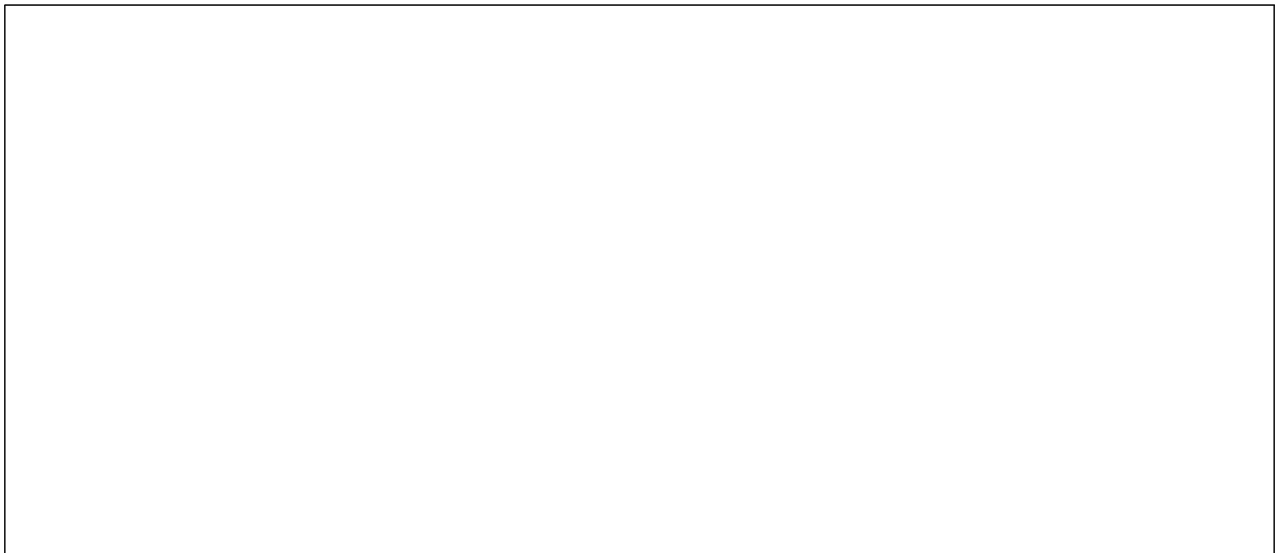
이후 징계대상자는 20**.*.**. □□□□ □□□ 2대를 업체로부터 제공받아 □□□ ○●●실 내 ○○○ ○○○○ 창고와 해당 공간 옆 ○○○ 직원이 사적으로 이용하는 공간에 각각 □□□□ □□□ 1대씩을 설치하였다고 답변하였습니다.

20**.*.**. 업체 대표와의 통화 결과, 해당 □□□은 반품 처리된 제품으로 ○●●실에 설치해줬다는 취지의 답변과 함께 □□□ 모델명(○○○○○○○○○)

알려 주었으며, ○○○○ 공식홈페이지를 통해 해당 모델의 소비자 가격을 확인한 결과, 아래 [사진]과 같이 정가 *,***,***원인 것으로 확인되었습니다.

한편, 업체 측은 해당 제품이 ○○○ ○○○ ○○○ 사유로 반품 처리된 제품으로 1대당 정가 금액이 아닌 **% 금액인 **○○대로 봐야된다는 주장과 함께 반품 거래명세서(단가 미기재)를 제출하였습니다.

[사진] (주)◇◇◇◇◇◇◇ 업체가 ●●●에 제공한 □□□□ □□□



업체에서는 해당 제품은 ○○○○에 납품되었다가 반품 처리된 제품이라 말하였으나, ○○○○ 담당부서 확인 결과 [붙임]의 거래명세서 상 해당 □□□ 1대당 ***,***원, 설치비 ***,***원으로 산정되어 납품된 사실이 확인되었으며, 업체에서 주장한 바와 달리, ○○○ ○○○ ○○○으로 인해 반품 후 새 제품을 설치한 사실은 없다는 내용의 회신을 ○○○○으로부터 받았습니다.(○○○○○-*****, 20**.**.**.)

아울러 ○○·○○·○○ 지역의 업체들로부터 동일 모델의 □□□ 설치 견적서를 제출받아 확인한 결과 [표 1]과 같이 □□□ 1대당 설치비용 등을 포함하여 ***,***원 ~ *,***,***원 사이로 확인하였습니다.

[표 1] 동일 제품 1대당 금액

지역	○○	○○	○○
금액			

이와 관련하여 □□□□ □□□ 1대 금액 산정에 대해 법률자문 의뢰한 결과, ○○○○에 납품된 금액을 기준으로 산정해야한다는 의견을 받았습니다. 따라서 □□□□ □□□ 2대의 총금액은 *,**,*원으로 산정하는 것이 합당한 것으로 판단됩니다.

다. 하급자 직원 퇴직급여 증액 지급을 위한 근무편성에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단은 「****년 단체협약 부속합의서」에 따라 정부의 근로시간 단축 정책 이행 및 공단 정년퇴직 예정자 예우 일환으로, 근로자가 일정 연령에 도달하는 시점(피크)부터 근로시간 조정 등을 통해 임금을 점차 줄이는 임금피크제를 도입하고 있으며, 대상자 중 ○○ 이하 직원에 대하여 *주 **시간 근무제도(임금피크제 근로시간 단축)를 실시(단, ○○ 이상 간부직에 대해서는 인력운영 상황을 감안하여 별도로 정함)하고 있습니다.

또한, 공단 「단시간 근로제 운영 규정」 제3조(용어의 정의)에 따르면, “단시간 근로자”란 1주 동안의 소정근로시간이 동일 사업장의 동일 업무에 종사하는 통상 근로자의 소정근로시간보다 짧은 근로자를 의미하며, 같은 규정 제8조(근무시간 및 근무형태) 제2항에서는 단시간 근로자의 초과근무는 가급적 지양하되, 본인의 동의가 있는 경우에 한하여 주 **시간 이내에서 허용할 수 있다고 규정하고 있습니다.

그리고, 공단 「임금피크제 운용 시행세칙」 제12조(퇴직급여) 제1항에 따르면, 임금피크제 대상자의 퇴직금은 임금피크제 적용 직전에 중간정산하고 이후 매년 정산함을 원칙으로 정하고 있습니다.

따라서, ㉠㉡㉢㉣병원에서는 정년 도래로 임금피크제가 적용되어 근무시간이 단축 예정이거나, 단축 대상자에게 초과근무가 발생하지 않도록 인력 운영관리를 철저히 하여야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○●●○○○병원 ○●●○○○부 ○●●○ 민원 중 임금피크제 대상자에게 시간외 근무 몰아주기 및 야간근무를 배치하고 있다는 내용이 확인되어 ○●●○의 시간외 근무 내역 및 근무표를 점검하여 보니 ○●●○ ○○(○○○)은 20**년 *월부터 임금피크제 *년 대상인 직원이나, 20**년부터 시간외 근무 명령 및 매주 ○요일 야간근무 배치한 사실이 확인되었습니다.

징계대상자 문답 진행 시 임금피크제 도입 3개월 전 평균 급여가 퇴직급여에 반영된다는 사실을 알고 있어 본인이 20**년 *월 ○●●○으로 승진한 이후 선배인 ○●●○ ○○(○○○)의 퇴직급여를 좀 더 챙겨줄 목적으로 기존 20**.*.**.까지 월~금 상근(08:30~17:30)근무자인 ○●●○ ○○(○○○)을 20**.*.**.부터 매주 ○요일 야간근무(23:00~익일 07:00)로 배치(기존 야간근무 *인 외 별도 추가 야간근무자로 투입)하였으며,

주말에 진행되는 용역 공사가 있으면 현장감독으로 투입해 시간외 근무 및 야간근무가 20**년 *월 임금피크제 도입 3개월 전 시간 외 수당이 급격히 늘어난 것으로 확인됩니다. ([표 2] 참고)

[표 2] ○●●○ ○○ 시간외 근무 내역

발생 연월	**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월	
시간외시간										
야간시간										
시간외수당 (야간포함)										
발생 월	**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 1○월	
시간외시간										
야간시간										
시간외수당 (야간포함)										
발생 월	**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월	
시간외시간										
야간시간										
시간외수당 (야간포함)										

시간외근무의 급격한 증가는 퇴직급여 산정에도 직접적인 영향을 미친 것으로 확인되어, 20**년 *월부터 20**년 *월까지의 평균 시간외근무 시간이 월 **시간인 경우, 해당 기준에 따라 산정되는 퇴직급여는 약 ***백만 원으로 계산됩니다.

그러나, 퇴직 전 3월(20**년 ○월 ~ 20**년 ○월)간 평균 시간외근무 시간이 월 **시간으로 증가함에 따라, 이 기준으로 산정된 퇴직급여는 그보다 훨씬 높은 금액으로 반영되었으며, 이에 따라 퇴직급여가 과도하게 산정된 정황이 확인됩니다. ([표 3] 참조)

[표 3] 퇴직급여 계산

구분	'**.*. ~ '**.*.까지 평균 시간외 **시간으로 계산 시(A)	'**.*. ~ '**.*.까지 평균 시간외 **시간으로 계산 시(B)	차액(C)=(B)-(A)
퇴직급여			

이는 내부규정을 악용하여 ○○○○의 임금피크제 도달 전 3개월 평균 급여를 증가시켜 ○○○○병원에서 지급하게 될 퇴직급여가 **,***,***원이 증가되는 상황을 초래하였습니다.

라. 폐고철 매각 및 사적 유용에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「물품관리시행세칙」 제4조(용어의 정의)에 따르면, “관리”란 취득, 저장, 정비, 개수 등 물품을 사용목적에 사용할 수 있도록 취득 보관하는 행위이며, “처분”은 물품 본래의 목적을 상실하였거나 사용할 수 없게 되어 관리전환, 매각, 양여, 대여, 해체, 폐기 등 처리하는 행위를 말합니다.

또한 「임직원 이해충돌 방지제도 운영지침」 제9조의3(재산의 사적사용·수익 금지)에 따라, 임직원은 공단이 소유하거나 임차한 물품, 차량, 건물, 토지, 시설 등과 공단 예산으로 제공되는 부가서비스를 정당한 사유없이 사적인 용도로 사용·수익하여서는 아니된다고 명시되어 있습니다.

그리고, 행정안전부 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제282호, 20**.*.시행)」 제2장 예정가격 작성요령에 따르면 “폐기물처리비”란 계약목적물의 제조와 관련하여 발생하는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지 등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 의미하며

계약목적물의 시공 중에 발생하는 작업설, 부산품, 연산품 등은 그 매각액이나 이용가치를 추산하여 재료비에서 공제하도록 규정하고 있으나, 공사현장 또는 철거작업 등에서 발생되거나 수집되는 암석, 고철, 폐철근, 폐목재, 폐전선 등과 같이 “경제성이 있는 물품(고재, 재활용품 등)은 특별한 사유가 없다면 따로 모아 발주기관이 별도 매각처리”하도록 안내하고 있습니다.

따라서, ㉠㉡㉢㉣병원에서는 원내 직원이 직접 공사 및 수선 등으로 발생한 폐기물에 대하여 관련 법령 및 내부규정에 따라 적절한 절차를 통해 매각하거나 폐기 처리하여야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, ㉠㉡㉢㉣병원 ㉤㉥㉦에서는 직접 공사 및 수선 과정에서 발생한 폐자재 중 판매가 가능한 고철 자재(배관, 수도꼭지, 펌프, 모터 등)에 대해서는, 비교견적 등의 절차를 거쳐 매각하고 해당 수익은 병원 수익으로 귀속(잡이익 처리)해야 함에도 불구하고, 과거부터 관행적으로 해당 고철을 별도 보관하였다가 일정량이 모이면, ㉧㉨㉩㉪(㉫㉬㉭)이 고철 수거업체에 직접 연락하여 ㉮㉯ 및 ㉰㉱에게 정식 보고 없이 판매, ㉲㉳㉴ 회식비, 유니폼 구매 등 사적으로 이용한 사실이 확인되었습니다.

징계대상자는 20**.*.*. 입사하여 장기간 근무해 왔으며, 해당 부서 내에서 관행적으로 고철 매각대금을 내부적으로 유용해 온 사실을 충분히 인지하고 있었으며,

특히 20**.*.*. ㉵㉶㉷㉸으로 승진한 이후에도 고철매각 대금으로 [표 4]에서 확인되듯이 ㉹㉺㉻ 전 직원에게 유니폼을 일괄 지급한 사실이 있으며, 이는 ㉼㉽㉾로서 공단 자산의 사적 사용이 엄격히 금지되어 있다는 사실을 충분히 인지하고 있었음에도, 이를 묵인하고 방관하였으며, 결과적으로 해당 행위에 동조한 책임이 있다고 판단됩니다.

[표 4] 20년 고철판매대금 사용내역**

연번	일자	사용처	금액(원)	비고

2) 감사결과 확인된 문제점

20**년 ㉠㉡㉢㉣병원 ㉤㉥㉦ 민원 중 ㉧㉨㉩(㉪㉫㉬㉭) 내 ㉮㉯실 공간을 ㉰㉱㉲ 직원이 사적으로 사용하고 있다는 제보가 접수되어 현장을 확인하였습니다. 해당 공간은 20**년 ㉳㉴㉵ 증축 이전까지 ㉶㉷㉸ 사무실로 사용되었으나, 이후 본 사무실이 ㉹㉺㉻으로 이전하면서 빈 공간으로 남게 된 장소였습니다.

㉰㉱㉲은 이 공간을 병원 업무와 관련된 자격증 취득을 위한 학습공간이라는 명목으로 매트리스, 냉장고, 전기포트, 전자레인지, 인덕션, 쇼파 등 생활 용품을 다수 비치하여 사실상 개인 공간처럼 사용하였고, 조기 출근·퇴근 후·야간근무 후에도 해당 장소에서 학습 및 숙식을 한 정황이 진술을 통해 확인되었습니다.

특히, 징계대상자는 20**.*.**. 해당 공간에 업체로부터 무상 제공받은 ㉼㉽ ㉾㉿을 직접 설치해 줌으로써, ㊀㊁㊂이 사적 용도로 공간을 계속 사용할 수 있도록 편의를 제공하였습니다. 이는 관리자로서 공간의 무단 점유를 방지하거나 시정하기는커녕, 오히려 편의를 제공하여 사적 사용을 용인한 행위에 해당합니다.

이와 같이 징계대상자는 관리자로서 공단 소유 공간이 장기간 무단 점유·사적으로 사용되는 사실을 인지하고도 개선 조치를 취하지 않았으며, 나아가 ㊃㊄㊅ 설치 등 편의 제공을 통해 비위행위를 방조·묵인하였습니다. 이는 공단 재산의 사적 사용을 금지한 관계 규정을 위반함은 물론, 관리자로서의 감독의무를 저버린 행위로서 징계사유에 해당합니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 (나) 사항과 관련하여 해당 업체로부터 ㊆㊇㊈을 제공받은 행위는 변명의 여지 없이 본인의 명백한 잘못이라고 인정하였으며, (다) 사항과 관련해서도 임금피크 전 3개월 간의 평균 급여가 퇴직급여 산정에 반영된다는 사실을 인지하고 야간근무, 휴일 시간외 근무에 배치하였다고 이에 대해서도 변명의 여지가 없다고 진술하였습니다.

또한, (라) 및 (마) 사항과 관련하여서는, 관리자로서 적법하게 관리하지 못한 책임이 있으며, 이에 대해 깊이 반성하고 향후 시정하겠다고 진술하였습니다.

그러나 징계대상자는 ●●●●●로서, ○○ 승진 전부터 ●●● 내에서 고철을 ○○○ 보고 없이 유용해 온 관행을 인지하고 있었음에도, 승진 이후에도 이를 개선하거나 시정할 의지를 보이지 않고 방관·묵인하였습니다. 더 나아가 □□□ ●●○ 공간을 ○○○ 직원이 장기간 사적으로 점유·사용하는 행위가 있었음에도 이를 중단시키거나 시정하지 않았고, 오히려 해당 공간에 □□□□ □□□을 설치해 줌으로써 사용 편의를 제공하였습니다. 이러한 일련의 행위는 공단 재산의 적정 관리·운용을 감독해야 할 관리자로서의 책임을 저버리고, 공단 소유 공간의 무단 점유·사적 사용을 사실상 용인한 것으로서 중대한 관리상 비위행위에 해당합니다.

아울러 징계대상자는 ○○으로서 「임직원 행동강령」에 따라 직무와 관련된 금품수수 행위가 발생하지 않도록 관리해야 할 위치에 있었음에도, 직무관련 업체로부터 □□□□ □□□을 무상으로 제공받아 설치하였습니다. 이는 금품수수를 직접 행한 행위로서 공단 임직원으로서의 성실·청렴의무를 위반한 중대한 비위행위에 해당합니다.

따라서, 위 사람은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「청탁금지법」 제8조 제1항 및 「임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수금지) 제2항, 「임직원 이해충돌 방지제도 운영지침」 제9조의3(재산의 사적사용·수익 금지)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제3호 및 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항 및 제2항에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “중징계(파면)” 처분을 요구합니다.

20**. 9.

감 사 ○ ○ ○

[붙임]

물품구매내역서